

주 의 요 구

제 목 영상정보처리기기 열람청구서 작성에 관한 사항

관계부서 ♠♠팀(♥♥파트)

내 용

1. 업무개요

♠♠팀은 「업무분장지침」 제3조 별표에 의거하여 자산관리 및 자산 운영 업무를 담당하고 있고, 이에 따라 ♣♣, ♣♣, ♥♥ 등 3개 건물의 시설관리, 보호 및 위탁업체 관리 업무를 실시하고 있다.

♠♠팀은 관리 건물의 화재 및 범죄의 예방, 시설 안전 유지, 차량 출입관리 등을 위하여 영상정보처리기기(이하 CCTV)를 설치하였으며, 「개인정보보호법」 제25조제8항¹⁾에 따라 CCTV의 설치·운영에 관한 사무를 ◆◆에 위탁하였다.

이에 ◆◆는 정보주체가 CCTV에 촬영된 개인영상정보를 요구하였을 경우, 「개인정보보호법」 제35조 및 같은법 시행령 제41조에 따라 개인 영상정보 열람청구서를 수령한 후 개인영상정보를 열람토록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「개인정보보호법 시행령」 제27조에 따르면 개인정보보호위원회는

1) 개인정보보호법 제25조제8항 : 고정형영상정보처리기기운영자는 고정형영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁할수 있다. 다만, 공공기관이 고정형영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차 및 요건에 따라야 한다.

같은법 및 시행령에서 규정한 사항 이외에 CCTV의 설치·운영에 관한 기준을 정하여 영상정보처리기기운영자에게 내용의 준수를 권장할 수 있다.

이에 따라 고시된 「표준 개인정보보호지침(개인정보보호위원회고시 제2020-1호)」 제44조제2항에 따르면, 영상정보처리기기운영자가 공공기관인 경우에는 해당 기관의 장에게 같은지침 별지 제2호서식에 따른 개인영상정보 열람청구서를 통해 정보주체의 열람 요구를 받도록 하고 있다.

또한 「개인정보보호법」 제26조제4항에 따라 CCTV의 설치·운영에 관한 사무를 위탁한 자는 정보주체의 개인정보가 도난, 유출 등이 되지 않도록 수탁자를 교육하고 처리현황 점검 등을 통해 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독해야한다.

따라서 ♠♠팀은 CCTV의 설치·운영 사무의 수탁자인 ◆◆가 개인 영상정보를 안전하게 처리하는지 교육·감독해야 할 의무가 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

감사실은 지난 2022년도 출자회사 성과감사 시 해당 사안에 관하여 개인영상정보 관리대장 및 열람청구서 양식을 표준양식으로 정비할 것을 조치요구(통보) 하였고, ♠♠팀에서는 감사처분요구 조치결과 통보서를 통해 표준양식의 개인영상정보 열람청구서로 재정비했다고 회신(2022.8.10.)한 바 있다.

그럼에도 불구하고, ♥♥에서 관리하고 있는 개인영상정보 관리대장

및 개인영상정보 열람요구서 철회를 확인한 결과, 아래 [자료]와 같이 「표준 개인정보보호지침」에서 요구하는 개인영상정보 열람청구서 양식을 사용하지 않는 사실이 확인되었다.

♠♠팀은 CCTV의 설치·운영 사무의 수탁업체를 관리·감독하여야 할 의무가 있으므로, 수탁업체가 CCTV에 관한 감사 지적사항을 이행하고 표준양식을 사용하는 등 CCTV 운영에 관한 관계 지침을 준수하였는지 감독할 책임이 있다.

[자료] ♥♥ 개인영상정보 열람청구서 양식철 사진

관계부서 의견 상기 내용과 관련하여 관계부서는 이견이 없었으며, 향후에는 수탁업체가 영상정보처리기기 운영 관련 지침을 명확히 숙지하고 표준 양식을 사용할 수 있도록 관리 감독을 강화하겠다고 답변하

였다.

조치할 사항 ♠♠팀은 CCTV 설치·운영에 관한 사무 수탁업체가 표준 개인영상정보 열람청구서 양식을 사용하도록 관리·감독하고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 주의하시기 바랍니다.(부서주의)